

議案第 14 号

南国市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例

令和 8 年 9 月 4 日提出

南国市長 平山 耕三

南国市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例

南国市福祉医療費助成に関する条例（昭和 49 年南国市条例第 36 号）の一部を次のように改正する。

第 2 条に次の 1 号を加える。

- (9) 障害者支援施設等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号。以下「障害者総合支援法」という。）第 5 条第 6 項の主務省令で定める施設、同条第 11 項に規定する障害者支援施設及び独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法（平成 14 年法律第 167 号）第 11 条第 1 号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。

第 3 条第 1 号ア中「保護」を「監護」に改め、「であるもの」を削り、同号イ中「もの」を「者」に改め、同条第 2 号中「重度心身障害者で」を「重度心身障害者又はその保護者で、」に改め、同号ア中「南国市が行う国民健康保険の被保険者であるもの（」を削り、「ものを含む。）」を「者」に改め、同号イ中「有し、かつ、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であるもの」を「有する者。」に改め、同号イに次のただし書を加える。

ただし、次に掲げる者を除く。

第 3 条第 2 号イの次に次のように加える。

- (ア) 他の市町村から、障害者総合支援法第 29 条の規定による介護給付費若しくは訓練等給付費又は同法第 30 条の規定による特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費の支給を受けている者
- (イ) 他の市町村から、身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号）第 18 条第 2 項又は知的障害者福祉法（昭和 35 年法律第 37 号）第 16 条第

- 1 項の規定により、障害者支援施設等への入所等の措置が採られている者
- (ウ) 南国市の区域内に設置されている福祉ホーム（障害者総合支援法第5条第29項に規定する福祉ホームをいう。）に入居している者で、援護の実施者が他の市町村であるもの
- (エ) 他の市町村長が、知的障害者福祉法第15条の4の規定により、共同生活援助に係る障害福祉サービスの提供を南国市に委託している者
- (オ) 国民健康保険法第116条の2の規定により他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とされる者
- (カ) 医療機関に入院している者で、入院を理由に他の市町村から南国市に住所を変更したと認められるもの
- (キ) 後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者である者で、国民健康保険法第116条の2に規定する入院、入所又は入居を理由に他の市町村から南国市に住所を変更したと認められるもの

第3条第2号ウ中「65歳以上の」を削り、「の行う」を「が行う」に改め、「南国市から他の市町村へ」を削り、「理由に」の次に「南国市から他の市町村に」を加え、同号エ中「もの」を「者」に改め、同条第3号を削る。

第7条中「児童福祉法」を「、児童福祉法」に、「身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）、知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）」を「障害者総合支援法」に、「が行われる」を「を受ける」に、「負担額」を「給付額」に、「助成を行わない」を「助成費の全部又は一部を支給しない」に改める。

別表1第2項中「（昭和22年法律第164号）」を削り、同表第3項を次のように改める。

3 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和25年厚生省令第15号。以下「精神保健福祉法施行令」という。）第6条第3項に規定する1級に該当する精神障害を有する者

別表1に次の2項を加える。

4 精神保健福祉法施行令第6条第3項に規定する2級又は3級に該当する精神障害を有する者であって、直近の更新前において同令第6条第3項に規定する1級に該当する精神障害を有する者であったもの

5 次に掲げる障害のうち、二以上の障害を有すると認められる者

(1) 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する3級又は4級に該当する身

体 障 害

(2) 児童福祉法第 12 条に規定する児童相談所において中度知的障害（知能指数がおおむね 36 以上 50 以下）と判定された知的障害

(3) 精神保健福祉法施行令第 6 条第 3 項に規定する 2 級に該当する精神障害

別表 2 第 1 項中「身体障害者福祉法施行規則別表第 5 号に規定する 1 級又は 2 級に該当する身体障害を有する者」を「次のいずれかに該当する者」に、「までに助成の申請を行い市長の認定を受けた者及び」を「若しくは」に、「を受けた者」を「を受けたもの」に、「世帯の者」を「世帯のもの」に改め、「。次項において同じ」を削り、同項に次の各号を加える。

(1) 身体障害者福祉法施行規則別表第 5 号に規定する 1 級又は 2 級に該当する身体障害を有する者

(2) 知的障害者福祉法第 12 条第 1 項に規定する知的障害者更生相談所において重度知的障害（知能指数がおおむね 35 以下）と判定された者

(3) 精神保健福祉法施行令第 6 条第 3 項に規定する 1 級に該当する精神障害を有する者

(4) 精神保健福祉法施行令第 6 条第 3 項に規定する 2 級又は 3 級に該当する精神障害を有する者であって、直近の更新前において同令第 6 条第 3 項に規定する 1 級に該当する精神障害を有する者であったもの

別表 2 第 2 項を削り、同表第 1 項の項番号を削る。

附 則

この条例は、令和 9 年 4 月 1 日から施行する。